

刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【見 解】

A説：刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。

B説：刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。

【記 述】

ア. A説は、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると評価されている。

イ. B説に対しては、他人の名誉を毀損する表現をした者がその表現内容について真実であると信じた場合には、常に故意がないことになり相当でないという批判が向けられている。

ウ. A説に立つことと、相当な資料・根拠に基づく言論活動について刑法第35条による違法性阻却の余地を認めることは両立しない。

エ. B説によれば、他人の名誉を毀損した者が、その表現した事実が証明可能な程度に真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由がある場合には、違法性が阻却されと考えることになる。

オ. A説に対しては、真実の言論について違法性を認める点に疑問があるとの批判が向けられている。

No269

名誉毀損罪の真実性の証明

正答率

H26-10

正解

ア 1 イ 2 ウ 2 エ 2 オ 1

22%

ア 正しい

230条の2は、真実性の挙証責任を被告人に負担させている。これは、本来、被告人に利益な事実についてもその不存在につき検察官に挙証責任があるところ、例外として、真実性の挙証責任を被告人に転換したものである。A説は、230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものとする見解（処罰阻却事由説）であるが、このように事実の虚偽性は処罰条件にとどまり、事実の真実性は犯罪の成否そのものとはかわりがないと考えることは、同条の真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的である。

イ 誤っている

B説は、230条の2の規定につき、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものとする見解である。この見解によれば、証明可能な程度の資料・根拠をもって、真実と誤信した場合に、事実の錯誤として故意を阻却することになる。そこで、B説によれば、他人の名誉を毀損する表現をした者がその表現内容について、証明可能な程度の資料・根拠に基づかず、真実であると信じた場合には、故意は阻却されないこととなる。よって、B説によれば、本記述のような場合に常に故意がないことにはならないので、本記述のような批判は妥当しない。なお、本記述は、事実が真実であったことが違法性を阻却するという見解のうち、違法性阻却事由を基礎付ける事実を事実の錯誤と解する見解に対する批判である。

ウ 誤っている

A説に立ったとしても、230条の2とは別個に、相当な資料・根拠に基づく言論は客観的に価値が高いとして35条による違法性阻却の余地を認めることは可能である。

エ 誤っている ★

B説は、230条の2の規定は他人の名誉を毀損する表現内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものとする見解である。この見解によると、他人の名誉を毀損した者が、表現した事実が証明可能な程度に真実であると誤信し、誤信したことにつき確実な資料・根拠に照らし相当の理由がある場合、違法性阻却事由の前提事実に関する錯誤として故意阻却となる。

オ 正しい

A説は、230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものであるとする見解である。A説によると、事実の真実性が立証されても処罰が阻却されるだけで、違法性を認める点に疑問があるといえる。よって、A説に対して、真実の言論について違法性を認める点に疑問があるとの批判が向けられている。なお、A説の見解に立った上で、肢ウの解説で述べたような見解をとれば、別途35条で正当化される余地を認めることは可能である。もっとも、相当な資料・根拠に基づく言論活動と認められないときは、35条で正当化されない。